

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 727/27

170 00 Praha 7 – Holešovice

k rukám předsedy ÚOOÚ Mgr. Jiřího Kauckého

Na vědomí:

Česká televize

Na Hřebenech II 1132/4

147 00 Praha 4 – Podolí

k rukám generálního ředitele České televize Hynka Chudárka

Rada České televize

Česká televize

Na Hřebenech II 1132/4

147 00 Praha 4 – Podolí

k rukám předsedy Rady České televize Mgr. Karla Nováka

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6

120 00 Praha 2

k rukám předsedy RRTV Ing. arch. Václava Mencla

V Ospělově dne 14. července 2026

PODNĚT K PROVĚŘENÍ DLOUHODOBÉHO SYSTEMATICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NEPŘESNÝCH, NEÚPLNÝCH A STIGMATIZUJÍCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve věci České televize, Rady České televize, RRTV, žaloby na Českou televizi sp. zn. 10 C 69/2026 a veřejně dostupného datového obrazu Mgr. Dušana Dvořáka, výzkumu Konopí je lék / Cannabis is The Cure a dotčených nevládních organizací

Podatel

Jméno	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
Adresa	Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6
Datová schránka	r8u3nhx
Postavení	předseda správní rady aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.; zakladatel a představitel právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumného programu Konopí je lék / Cannabis is The Cure; osoba, jejíž osobní údaje jsou podle podatele dlouhodobě Českou televizí zpracovávány v nepřesném, neúplném a stigmatizujícím kontextu.

I. Úvod a účel podnětu

Podatel žádá Úřad pro ochranu osobních údajů, aby ve své působnosti prověřil dlouhodobé, systematické a vzájemně se posilující zpracování osobních údajů podatele a dalších dotčených osob Českou televizí, Radou České televize a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

Nejde o obecný nesouhlas s redakčním názorem ani o snahu nahradit řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 69/2026. Podstatou tohoto podnětu je otázka, zda dlouhodobě vedené mediální archivy, metadata, redakční evidence, stížnostní spisy regulatorní evidence nevytvořily a neudržují nepřesný, neúplný a nepřiměřeně stigmatizující datový obraz podatele.

Podatel současně zdůrazňuje, že dotčeným okruhem nejsou pouze jeho osobní údaje. Věc se týká také veřejného obrazu aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s., jejích členských organizací, zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a desítek nemocných, svéprávných, vzdělaných a odpovědných osob, jejichž důstojnost, pověst, zdraví, rodinný život nebo spolková identita byly podle dlouhodobě předkládaných podkladů dotčeny státní a mediální stigmatizací.

II. Dotčení správci a instituce

1. Česká televize

Česká televize, IČO 00027383, Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 – Podolí.

Česká televize podle podatele dlouhodobě zpracovává jeho osobní údaje ve zpravodajských, publicistických, archivních, redakčních, metadatových a vyhledávacích systémech. Konkrétní zásah spočívá v tom, že veřejně dostupný mediální a datový obraz podatele je dlouhodobě spojován převážně s pojmy kriminality, pěstování konopí, trestní represe, nebezpečnosti, duševní nekompetence a trestních řízení.

Tento rámec je podle podatele neúplný, protože opomíjí jeho odbornou, adiktologickou, výzkumnou, podpůrnou, spolkovou a lidskoprávní činnost, opakované návrhy na smír, probíhající žalobu na ČT, zásadní rozpory ve státní metodice měření THC a určení jeho limitu v konopí a skutečnost, že věc se týká také desítek či spíše tisíce dalších osob, nemocných, svéprávných, vzdělaných a odpovědných osob.

2. Rada České televize

Rada České televize, Česká televize, Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 – Podolí.

Rada ČT podle podatele dlouhodobě evidovala a vyřizovala jeho stížnosti, podněty, návrhy na smírné řešení a související osobní údaje, aniž by věcně doplnila, opravila nebo přiměřeně zohlednila předložené skutečnosti. Tím podle podatele napomáhá uchování neúplného úředního a mediálního rámce.

3. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2.

RRTV podle podatele od roku 2016 opakovaně evidovala a vyřizovala desítky podání k věci České televize, konopí, výzkumu Konopí je lék / Cannabis is The Cure a osobě podatele. Podatel žádá, aby ÚOOÚ posoudil, zda i v těchto spisech a evidencích nedochází k opakovanému zpracování neúplného, nepřesného nebo nepřiměřeně stigmatizujícího rámce, zejména pokud věc nebyla nikdy posouzena jako kumulativní datový a mediální obraz.

III. Dotčené nevládní organizace aliance Cannabis is The Cure, z. s.

Podatel žádá, aby ÚOOÚ při posouzení věci zohlednil také dotčené nevládní organizace aliance, jejichž názvy, historie a veřejný obraz jsou součástí zpracování osobních údajů podatele i dalších osob. Uvedení těchto subjektů má zabránit tomu, aby byla věc zúžena pouze na osobu podatele a aby nebyla opomenuta veřejná identita zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, členů výzkumu Konopí je lék jako konkrétních právnických a fyzických osob.

1. European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z. s., (reg. v r. 2000)

IČO: 706 31 298

Sídlo: Slezská 756/14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Datová schránka: wztbjmm

Společenství filantropů a mecenášů výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure

2. Cannabis is The Cure, z. s. (reg. v r. 2004)

IČO: 266 70 232

Sídlo: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc – Nový svět

Datová schránka: 4ex7c9p

Koordinátor výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure

Název koordinátora výzkumu do roku 2014: AK Diag Human Cannabis.; dříve též Diag Human Cannabis,

3. Edukativní konopná klinika, z. s. (reg. v r. 2008)

IČO: 226 80 101

Datová schránka: dxleepmd

Název spolu zřizovatele Edukativní konopné kliniky do roku 2025: otevřená bezbariérová společnost Ateliér ALF, z. s.; dříve též Ateliér ALF, o. s.

4. Educational Cannabis Clinic, z. s. (reg. v r. 2008)

IČO: 227 27 281

Datová schránka: 6ufexs6

Název spolu zřizovatele Edukativní konopné kliniky do roku 2025: odborná společnost Konopí je lék, z. s.; dříve též Konopí je lék, o. s.

5. Ganja for All Animals, z. s. (reg. v r. 2008)

IČO: 227 24 303

Datová schránka: pmgb579

Název spolu zřizovatele Edukativní konopné kliniky do roku 2025: společnost pro sociální ekologii Art & Body Language Factory, z. s.; dříve též společnost sociální ekologie Art Language Factory, o.s.

Edukativní konopná klinika, z. s., Educational Cannabis Clinic, z. s. a Ganja for All Animals, z. s. jsou spolu zřizovateli Edukativní konopné kliniky v Praze, Olomouci a Ospělově a od roku 2016 společně sídlem: Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Evropa u Ospělova č. 6.

IV. Předmět podnětu

Podatel nežádá ÚOOÚ, aby rozhodoval občanskoprávní spor vedený proti České televizi u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 69/2026, ani aby nahrazoval působnost RRTV při posuzování objektivitu a vyváženosti vysílání.

Podatel žádá, aby ÚOOÚ posoudil, zda Česká televize, Rada ČT a RRTV dlouhodobě zpracovávají osobní údaje podatele a dalších dotčených osob v souladu s GDPR, zejména se zásadami zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace, přesnosti, omezení uložení a odpovědnosti správce.

Tento podnět proto nepopisuje obecný nesouhlas s vysíláním, ale konkrétní tvrzený zásah do osobních údajů: dlouhodobé vytvoření a udržování neúplného, nepřesného a stigmatizujícího osobního datového obrazu podatele.

V. Konkrétní zásah do práv podatele

1. Redukce osoby na trestně-represivní rámec

Osobní údaje podatele jsou podle něj v archivech, metadatech, popisech, redakčních evidencích, odpovědích a stížnostních spisech dlouhodobě zpracovávány tak, že vytvářejí obraz osoby spojené převážně s kriminalitou, pěstováním konopí, soudy, policií, duševní nekompetencí a nebezpečností.

Tento obraz je podle podatele neúplný, protože nezohledňuje jeho odbornou a veřejně prospěšnou roli: adiktologa, výzkumníka, zakladatele programu Konopí je lék / Cannabis is The Cure, předsedy správní rady aliance nevládních organizací a osoby dlouhodobě usilující o právní, přírodovědné, národohospodářské a podpůrné řešení.

2. Opomenutí zásadních aktualizačních skutečností

Podatel od roku 2016 opakovaně předkládal České televizi, Radě ČT a RRTV návrhy na smírné řešení, doplnění kontextu a věcné vypořádání. Podle podatele však nebyly do zpracování jeho osobních údajů přiměřeně promítnuty zejména:

- žaloba na Českou televizi vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 69/2026;
- dlouhodobé návrhy na smírné řešení od roku 2016;
- identifikace dotčených nevládních organizací;
- řízení a podání k metodice měření THC, THCA, dekarboxylaci, reprezentativnímu vzorku a nejistotě měření;
- tvrzení o dopadech státní represe na desítky či spíše tisíce nemocných, svéprávných, vzdělaných a odpovědných osob;
- skutečnost, že podatel netvrdí pouze zásah do osobnostních práv, ale také zásah do veřejného obrazu dotčené aliance nevládních organizací a osob s ní spojených.

3. Trvalá vyhledatelnost starého a neúplného obrazu

Zásah se podle podatele nevyčerpává historickým odvysíláním pořadu. Pokračuje tím, že archivní obsah, metadata, anotace, interní evidenční záznamy a vyhledatelné výsledky dlouhodobě udržují veřejně dostupný obraz, který není doplněn o aktuální a podstatné skutečnosti. Právě tím se věc liší od jednorázového použití jména v reportáži.

4. Přenos nepřesného rámce mezi institucemi

Podatel tvrdí, že nepřesný a zjednodušující datový rámec se nepohybuje pouze v médiích, ale přechází mezi institucemi: Českou televizí, Radou ČT, RRTV, státními orgány a soudními spisy. Tím se posiluje dojem, že podatel je primárně „kriminální kauza“, nikoli osoba vykonávající odbornou, výzkumnou, podpůrnou a veřejně prospěšnou činnost.

Předžalobní výzva NSZ ze dne 14. července 2026 dokládá obdobný procesní vzorec u státních orgánů: více než sto spisových značek v agendě NZN a více než dvacet pět kárných podnětů a stížností v agendě SPR, avšak bez souhrnného věcného vypořádání systémového jádra věci.

VI. Východisko ze žaloby na Českou televizi sp. zn. 10 C 69/2026

Podatel ve své žalobě na ochranu osobnosti proti České televizi, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 69/2026, tvrdí dlouhodobý zásah do důstojnosti, cti, vážnosti, dobré pověsti a veřejného obrazu své osoby. Tato žaloba je pro ÚOOÚ relevantní nikoli jako věc, kterou má ÚOOÚ rozhodnout, ale jako podklad popisující konkrétní datový a mediální kontext, v němž jsou osobní údaje podatele zpracovávány.

Žaloba podle podatele neřeší pouze jeden pořad. Popisuje dlouhodobý způsob veřejného zacházení s jeho osobou a činnostmi, kdy byly trestní a represivní prvky zdůrazňovány, zatímco odborný, výzkumný, spolkový, podpůrný a lidskoprávní rozměr byl opomíjen nebo nebyl přiměřeně doplňován.

Pro ÚOOÚ je podstatné, že stejný skutkový rámec může být současně zásahem do osobnosti a zároveň problémem zpracování osobních údajů: jméno, veřejná identita, odborná role, vztah ke spolkům, trestní řízení, zdravotní a sociální kontext a vyhledatelné archivy tvoří ve svém souhrnu osobní datový obraz konkrétní identifikované osoby.

VII. Právní rámec a judikatura

1. Osobní údaj je pojem široký

Podle judikatury Soudního dvora EU je pojem osobního údaje široký. Ve věci C-434/16 Nowak SDEU dovodil, že osobním údajem mohou být nejen identifikační údaje, ale také obsahové informace, hodnocení, komentáře a další údaje vztahující se ke konkrétní identifikované osobě.

Z toho plyne, že osobním údajem není jen jméno Mgr. Dušan Dvořák, ale také dlouhodobě zpracovávaný kontext: odsouzení, pěstování konopí, policejní zásahy, duševní způsobilost, veřejná role, odborná činnost, vztah k nevládním organizacím, podání a stížnosti.

2. Nepřesnost může být dána i neúplným kontextem

Čl. 5 odst. 1 písm. d) GDPR stanoví zásadu přesnosti osobních údajů. Čl. 16 GDPR upravuje právo na opravu nepřesných osobních údajů a s přihlédnutím k účelům zpracování také právo na doplnění neúplných údajů.

Podatel proto ne žádá, aby byla z historie vymazána trestní řízení. Žádá, aby bylo posouzeno, zda jejich dlouhodobé zpracování bez doplnění zásadního kontextu nevede k nepřesnému osobnímu datovému obrazu.

3. Zjevně nepřesný nebo neúplný obsah může vyvolat povinnost zásahu

Ve věci C-460/20 TU, RE proti Google LLC Soudní dvůr EU řešil odkazování na obsah, jehož nepřesnost byla namítána. Z rozhodnutí plyne, že při dostatečném doložení zjevné nepřesnosti může být namístě zásah do dalšího zpřístupňování nebo indexace takového obsahu.

Tento princip je pro podatele významný: nejde o to, že by každý starý článek musel být smazán. Jde o to, zda dlouhodobé veřejné zpřístupnění a vyhledatelnost údajů bez doplnění aktuálního kontextu neudrží zjevně neúplný a stigmatizující obraz.

4. Archivní a mediální výjimka není neomezená

Podatel si je vědom, že média mají chráněnou svobodu projevu a že novinářské účely mají zvláštní režim. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve věci M.L. a W.W. proti Německu zdůrazňuje význam veřejného přístupu k mediálním archivům, zejména tam, kde informace přispívají k debatě v demokratické společnosti.

Právě proto podatel ne žádá plošný výmaz. Žádá přezkum proporcionality, přesnosti, aktualizace a doplnění kontextu. Ve věci Biancardi proti Itálii Evropský soud pro lidská práva připustil, že dlouhodobé ponechání článku o trestní věci v online podobě bez přiměřeného omezení vyhledatelnosti může představovat zásah do práv dotčené osoby, přičemž přiměřeným opatřením nemusí být odstranění obsahu, ale například omezení jeho dohledatelnosti.

5. Opakované zpřístupňování rozšiřuje zásah

Česká správní judikatura připomíná, že zveřejnění informací má limity a opakované zpřístupňování rozšiřuje okruh příjemců a dosah informace. Tento princip je významný pro trvalé online archivy, metadata a vyhledatelnost.

Podatel nenamítá pouze jednorázové odvysílání. Namítá dlouhodobé udržování, vyhledatelnost, archivaci, opakované odkazování, úřední evidování a přenášení nepřesného rámce mezi institucemi.

VIII. Proč nejde o cenzuru ani obcházení pravomoci soudu

Podatel výslovně uvádí, že tento podnět není pokusem o cenzuru České televize ani o nahrazení řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 69/2026. Občanskoprávní žaloba řeší zásah do osobnosti a pověsti. Podnět RRTV řeší objektivitu, vyváženost a veřejnoprávní odpovědnost vysílání. Tento podnět ÚOOÚ řeší jinou otázku: zda dlouhodobé zpracování osobních údajů v archivech, metadatach, evidencích a spisech odpovídá zásadě přesnosti, přiměřenosti, transparentnosti a možnosti opravy či doplnění.

IX. Možné porušení zásady přesnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. d) GDPR

Podatel žádá, aby ÚOOÚ prověřil, zda Česká televize, Rada ČT a RRTV respektovaly zásadu přesnosti. Podle podatele je zpracování nepřesné a neúplné zejména proto, že:

- osobní údaje podatele jsou dlouhodobě spojovány převážně s trestní represí;
- není přiměřeně doplněna jeho odborná, výzkumná, podpůrná a spolková role;
- nejsou přiměřeně zohledněny role dotčených nevládních organizací;
- nejsou zohledněny důkazy k měření THC a k předvídatelnosti trestního práva;
- nejsou zohledněny návrhy na smírné řešení s Českou televizí od roku 2016;
- nejsou zohledněny dopady na další nemocné, svéprávné, vzdělané a odpovědné osoby;
- staré archivy a metadata mohou udržovat obraz, který je vzhledem k aktuálnímu stavu věci neúplný a zavádějící.

X. Zvláštní kategorie údajů a citlivý kontext

Věc se podle podatele dotýká nejen běžných identifikačních údajů, ale také údajů a kontextů souvisejících se zdravím, trestními řízeními, spolkovou činností, veřejnou pověstí, odbornou identitou, rodinným životem a konkrétními životními příběhy nemocných osob.

Podatel žádá, aby ÚOOÚ posoudil, zda v dlouhodobém zpracování nedochází k nepřímému odvozování nebo spojování zvláštních kategorií údajů, zejména údajů o zdravotním stavu, a dále údajů týkajících se trestních řízení, a to způsobem, který není nezbytný, přiměřený ani dostatečně přesný.

Zvláštní význam má skutečnost, že veřejný mediální a úřední rámec může u nemocných osob vytvářet dojem nekompetentnosti, nebezpečnosti, kriminality nebo zneužívání návykových látek, ačkoli jde podle podatele o svéprávné, vzdělané a odpovědné osoby.

XI. Případová studie: rozhodnutí ÚOOÚ ve věci NSZ

Podatel předkládá jako případovou studii rozhodnutí ÚOOÚ ze dne 28. ledna 2025, č. j. ÚOOÚ-05657/24-6, kterým ÚOOÚ zrušil rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství v informační věci a věc vrátil k novému projednání.

Toto rozhodnutí je významné proto, že ukazuje, že problém není pouze mediální. Jde také o otázku, zda instituce dokážou přesně identifikovat, z jakých údajů, podkladů a dokumentů při svých závěrech vycházejí.

Předžalobní výzva NSZ ze dne 14. července 2026 uvádí, že po zásahu ÚOOÚ muselo NSZ identifikovat informace, z nichž samo dříve vycházelo, a že jako jedinou informaci následně poskytlo své vlastní stanovisko z roku 2015, aniž doložilo jiný předpis.

Podatel žádá, aby ÚOOÚ obdobně prověřil, zda Česká televize, Rada ČT a RRTV jsou schopny doložit, jaké osobní údaje o podateli a dalších dotčených osobách zpracovávají, z jakých zdrojů tyto údaje pocházejí, zda byly aktualizovány po opakovaných námitkách a nových důkazech, zda jsou přesné a úplné ve vztahu k účelu zpracování, zda je další uchovávání a zveřejňování přiměřené a zda byly řádně vypořádány žádosti o opravu, doplnění nebo omezení zpracování.

XII. Důkazní rozcestníky

Podatel žádá, aby ÚOOÚ jako důkazní rozcestníky z titulní stránky webu Konopí je lék.cz a použil zejména:

- veřejnou stránku Konopí je lék – Česká televize -žaloba, obsahující chronologii žalob, stížností, návrhů na smír, odpovědí ČT, podnětů Radě ČT a RRTV a souvisejících podkladů;
- veřejnou stránku Konopí je lék – O nás, obsahující identifikaci aliance a dotčených nevládních organizací;
- žalobu na Českou televizi vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 69/2026;

- podněty RRTV k věcnému prověření dlouhodobého neúplného, nevyváženého a zavádějícího informování České televize;
- předžalobní výzvu NSZ ze dne 14. července 2026;
- rozhodnutí ÚOOÚ ze dne 28. ledna 2025, č. j. UOOÚ-05657/24-6;
- další žádosti, stížnosti a návrhy na opravu, doplnění nebo smírné řešení od roku 2016.

XIII. Návrh opatření

Podatel navrhuje, aby Úřad pro ochranu osobních údajů:

- přijal tento podnět k věcnému posouzení;
- prověřil, zda Česká televize, Rada ČT a RRTV dlouhodobě zpracovávají osobní údaje podatele a dalších dotčených osob v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb.;
- vyžádal si od České televize přehled osobních údajů podatele zpracovávaných ve zpravodajských, publicistických, archivních, redakčních, metadatových a vyhledávacích systémech;
- vyžádal si od Rady ČT a RRTV přehled evidencí, spisů, rozhodnutí a vyřízení stížností, v nichž jsou zpracovávány osobní údaje podatele ve věci Konopí je lék / Cannabis is The Cure;
- posoudil, zda jsou tyto údaje přesné, úplné, aktuální a přiměřené účelu zpracování;
- posoudil, zda dlouhodobé spojování podatele s kriminalizačním, represivním nebo duševně znekompetentňujícím rámcem nepředstavuje nepřiměřené a nepřesné zpracování osobních údajů;
- posoudil, zda má Česká televize povinnost doplnit archivní anotace, metadata, odkazy nebo interní evidenční záznamy o aktuální a věcně podstatné skutečnosti;
- posoudil, zda je namíste omezení vyhledatelnosti, deindexace některých starých metadat nebo jiné přiměřené technické či organizační opatření, aniž by došlo k plošnému výmazu historických informací;
- posoudil, zda správci údajů řádně vypořádali žádosti, podněty a námítky podatele týkající se opravy, doplnění nebo omezení zpracování;
- posoudil, zda je nezbytné přijmout nápravná opatření podle čl. 58 odst. 2 GDPR;
- sdělil podateli, jakým způsobem byl tento podnět vyřízen a zda ÚOOÚ zahájil kontrolu, předběžné šetření nebo jiný dozorový postup.

XIV. Závěr

Podatel zdůrazňuje, že tento podnět není pokusem o cenzuru, popření svobody projevu ani o nahrazení pravomoci soudu nebo RRTV.

Jde o žádost, aby ÚOOÚ posoudil, zda v důsledku dlouhodobého zpracování osobních údajů v mediálních archivech, redakčních evidencích, metadatach, stížnostních spisech a regulatorních řízeních nevznikl trvalý, nepřesný, neúplný a nepřiměřeně stigmatizující osobní datový obraz podatele.

Podatel žádá především přesnost, úplnost, přiměřenost, transparentnost a možnost opravy či doplnění údajů tam, kde dlouhodobé zpracování údajů zasahuje do důstojnosti, pověsti, zdraví, spolkové činnosti a veřejné identity podatele, aliance Cannabis is The Cure, z. s., jejích členských organizací a dalších nemocných, svéprávných, vzdělaných a odpovědných osob.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák, předseda správní rady aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.